

→ @viciodeumaestudante

RESUMO

ESTRATÉGICO

Semana 04





SUMÁRIO

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2
Família Substituta: Guarda, Tutela e Adoção	2
PREVIDENCIÁRIO	7
Beneficiários do RGPS e Qualidade de Segurado	7
ELEITORAL	10
Direitos Políticos	10



DIA 27

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Família Substituta: Guarda, Tutela e Adoção

1. Família Substituta

No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a família substituta é uma medida de **proteção** destinada a **assegurar** o direito à convivência familiar quando os pais ou responsáveis **não podem** cumprir seu papel.

Está regulamentada principalmente nos artigos 28 a 52 da Lei nº 8.069/1990 (ECA).

Inclui três formas principais:

1.2 Guarda

A guarda dá à família acolhedora o **dever** de **cuidar, proteger e representar** a criança/adolescente.

É concedida por medida judicial que confere a uma pessoa o direito de cuidar e proteger uma criança ou adolescente, garantindo-lhe assistência material, moral e educacional. Essa pessoa terá a obrigação de zelar pelo bem-estar do menor, como se fosse um direito-dever.

Cuidado para não confundir! **Mesmo em situações de guarda, o poder familiar continua existindo, embora possa ser exercido de forma diferente!!**



IMPORTANTE!

A competência para o processo de regulamentação da guarda da criança ou do adolescente é do juízo da comarca **onde se encontra a criança**, à falta dos pais ou responsáveis. (art 147, II ECA). ***CAIU NA OAB 39***



JURISPRUDÊNCIA IMPORTANTE

Info 617, STJ: Competência da Vara de Violência Doméstica para decidir guarda de criança e autorização para viagem se a causa de pedir estiver relacionada com a violência praticada contra a genitora.



1.3 Tutela

A tutela é aplicável quando os pais **perdem** o poder familiar e há **necessidade de proteção** judicial mais ampla, com responsabilidades civis amplas.

A tutela de criança e adolescente é uma medida de proteção que substitui o poder familiar (pais) quando eles não podem exercer a guarda e a educação da criança ou adolescente, geralmente em situações **como falecimento, ausência ou perda do poder familiar**.

→ Informações importantes:

- A tutela não confere ao tutor a possibilidade de emancipar o tutelado ou beneficiar-se dos bens do tutelado.
- O tutor tem o dever de cuidar do menor, incluindo dirigir sua educação, defendê-lo e prestar-lhe alimentos.
- A lei prevê uma ordem de preferência para a nomeação de tutores: ascendentes (avós, bisavós), colaterais (irmãos, tios, sobrinhos) até o terceiro grau, com preferência para os mais próximos e mais velhos.
- A tutela pode ser instituída por testamento ou outro documento que siga as exigências da lei.
CAIU NA OAB 27
- A tutela não extingue o vínculo com os pais naturais, mas sim confere ao menor a mesma proteção e direitos de um filho natural.

1.4 Adoção

A adoção estabelece **vínculo** de filiação, atribuindo a condição de filho, com os mesmos direitos e deveres, **inclusive sucessórios**. ***CAIU NA OAB 40***

Rompe todos os vínculos familiares anteriores, **SALVO os matrimoniais**; ***CAIU NA OAB 39***

- Ato personalíssimo;
- Medida excepcional;
- Medida irrevogável;



ATENÇÃO!

Medida incaducável: o vínculo com os pais originários não será restabelecido com a morte dos pais adotivos (art. 49); ***CAIU NA OAB 36***



IMPORTANTE!

Constituição da adoção se dar por **sentença judicial**.

→ Requisitos da Adoção

- Idade mínima de **18** anos do adotante;
- Obs: Adotante e adotado devem ter diferença mínima de **16** anos;
- Obs: Ascendentes e irmãos não podem adotar.
- Os pais devem consentir com a adoção ou deve haver destituição do poder familiar;
- Se o adotado for adolescente, deve haver seu consentimento;
- Cadastramento prévio ("fila de adoção").
- Estágio de convivência (obrigatório): é o momento que a criança ou adolescente vai conviver com o adotante, antes de ser efetivado a adoção.



PARA DECORAR!!

Adoção bilateral **NACIONAL**: prazo de **90** dias (pode ser dispensado);

Adoção bilateral **INTERNACIONAL**: prazo mínimo de **30** dias e prazo máximo de **45** (NÃO pode ser dispensado);



JURISPRUDÊNCIAS IMPORTANTES!

Info 608, STJ: No caso de adoção unilateral, a irrevogabilidade prevista no art. 39, § 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser flexibilizada no melhor interesse do adotando. Ex: filho adotado teve pouquíssimo contato com o pai adotivo e foi criado, na verdade, pela família de seu falecido pai biológico. STJ. 3ª Turma. REsp 1545959-SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, julgado em 6/6/2017.

Info 691, STJ: É possível, mesmo ante a regra da irrevogabilidade da adoção, a rescisão de sentença concessiva de adoção ao fundamento de que o adotado, à época da adoção, não a desejava verdadeiramente e de que, após atingir a maioridade, manifestou-se nesse sentido. STJ. 3ª Turma. REsp 1892782/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 06/04/2021.

→ **Adoção Conjunta:**

Regra (art. 42, §1º, ECA): Pessoas casadas ou que convivem juntas (união estável); ***CAIU NA OAB 25**CAIU NA OAB 43***

Exemplo: Ana e Rodrigo são namorados há 6 meses e decidem adotar uma criança juntos. No entanto, não vivem na mesma casa, não têm união estável reconhecida nem vida em comum. Nesse caso, não será permitida a adoção conjunta, pois não cumprem os requisitos do §2º do art. 42 do ECA: não são casados e não há comprovação de estabilidade familiar.

Exceção (art. 42, §4º ECA): Admite-se para ex-cônjuges/companheiros quando já houver sido iniciado o estágio de convivência e possuam acordo de guarda e de regime de visitação ***CAIU NA OAB 25***

TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR!

GUARDA X TUTELA X ADOÇÃO		
GUARDA	TUTELA	ADOÇÃO
A criança ou o adolescente é colocado sob a responsabilidade de terceiros. Desse modo, os poderes familiares permanecem.	Não existe mais o poder familiar (falecimento de ambos os pais OU destituição ou suspensão do poder familiar).	A criança ou o adolescente é colocado em uma família substituta. Há a perda dos vínculos com a família biológica, sendo estabelecido vínculo de filiação com a nova família.

2. Investigação de Origem Genética ou Ancestralidade

É direito do adotado saber sobre a **sua origem** biológica. Da mesma forma, ele possui direito de ter acesso **irrestrito** ao processo em que a medida de adoção foi aplicada, bem como de seus eventuais incidentes. ***CAIU NA OAB 35***

**ATENÇÃO!**

O parágrafo único do artigo 48, no entanto, estabelece que esse direito também se estende ao **adotado menor de 18 anos**, desde que **ele efetue o pedido**, sendo assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica. ***CAIU NA OAB 29***



O direito de investigação de origem genética trata-se de direito de personalidade?

Sim! Por consequência, **o MP não possui** legitimidade para ingressar com ação de investigação de origem genética, pois, conforme o esclarecido, é **direito personalíssimo do adotado**.



PREVIDENCIÁRIO

Beneficiários do RGPS e Qualidade de Segurado

1. Segurados Obrigatórios

- Os segurados obrigatórios são pessoas físicas que devem contribuir, de forma compulsória, para o INSS, pois exercem uma atividade laborativa, remunerada e lícita.
- A atividade laboral pode ser com vínculo empregatício (empregado) ou sem vínculo empregatício (autônomo), de natureza rural ou urbana.
- Podem ser segurados obrigatórios do INSS:

- **Empregado:**

Exemplo: aqueles que exercem trabalho remunerado, nas diversas formas de contratos previstos na CLT; aqueles que exercem trabalho no serviço público; aqueles que exercem mandato eletivo;

- **Empregado doméstico:**

Aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativos, por mais de dois dias por semana;

- **Contribuinte individual:**

Exemplo: aquele que recebe remuneração decorrente de trabalho na empresa (empresário, diretor, sócio)

- **Trabalhador avulso:**

Exemplo: aquele, sindicalizado ou não, que preste serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas, ou equiparados, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato da categoria.

- **Segurado especial:**

Exemplo: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros.

2. Segurado Facultativo

- A pessoa que não exerce atividade remunerada pode se filiar como segurado facultativo, ou seja, a pessoa QUER se filiar.
- Deve comprovar que não exerce qualquer atividade remunerada e a filiação ocorre com o pagamento da contribuição previdenciária.
- O Decreto 3.048/1999 exemplifica algumas pessoas que podem ser filiadas ao INSS de forma facultativa, como:
 - a dona de casa;
 - o síndico de condomínio, quando não remunerado.



- o estudante (a partir de 16 anos de idade);
- o brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior;
- o membro de conselho tutelar, quando não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social;
- o bolsista e o estagiário que prestam serviços à empresa.

3. Qualidade de Segurado

- Enquanto as contribuições forem pagas, mantém-se a qualidade de segurado, e o indivíduo faz jus aos benefícios caso necessite deles.

→ **Graça:**

- Trata-se do período em que, mesmo sem contribuir, o segurado mantém sua qualidade, fazendo jus às prestações sociais. Portanto, é uma exceção ao caráter contributivo da Previdência Social. (art. 15 da Lei 8.213/1991 e art. 13 do Decreto 3.048/99)

Sem limites	Quem está em gozo de um benefício, salvo se tiver recebendo auxílio-acidente.
Até 36 meses	Segurado que deixar de exercer atividade remunerada + que já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção + comprovar o desemprego no Ministério do trabalho.
Até 24 meses	- Segurado que deixar de exercer atividade remunerada + que já tiver pago mais de 120 contribuições sem interrupção; - Segurado que deixar de exercer atividade remunerada + comprovar o desemprego.
Até 12 meses	- Após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada ou aquele que estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Obs: Poderá ser prorrogado por mais 12 meses (totalizando 24 meses), nos casos em que o segurado possuir mais de 120 contribuições, sem interrupções que acarretem a perda da qualidade de segurado. Poderá ser prorrogado por mais 12 meses (totalizando 24 ou 36 meses) no caso de segurado em situação de desemprego involuntário, comprovado pelo recebimento de seguro-desemprego, inscrição no SINE. - Após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. - Após o livramento, o segurado retido ou recluso.



Até 6 meses	Após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.
Até 3 meses	Após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar

4. Dependentes (art. 16 da Lei nº 8.213/91)

- São as pessoas que não estão contribuindo para a previdência, mas podem ser beneficiárias do RGPS. *CAIU NA OAB 42*
- Exemplos de benefícios que podem receber:
 - a)** Pensão por morte;
 - b)** Auxílio-reclusão.
- Os dependentes são subdivididos em 3 classes:
 - 1)** Cônjuge, companheiro e filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou pessoa com deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
 - 2)** Pais;
 - 3)** Irmãos não emancipados, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou pessoa com deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.
- Vale salientar que **os dependentes da classe 1 possuem a presunção absoluta de dependência**, enquanto os demais precisam comprovar.



ELEITORAL

Direitos Políticos



ATENÇÃO! TEMA INTERDISCIPLINAR! Pode ser cobrado tanto em Constitucional como em Eleitoral. **Atenção máxima aqui!!**

1. Sufrágio

- O sufrágio universal é o direito público, subjetivo e de natureza política.
- Direito de eleger e ser eleito que todo cidadão possui, englobando a **capacidade eleitoral ativa** (direito de votar) e a **capacidade eleitoral passiva** (direito de ser votado).

2. Voto

- Instrumento de exercício do sufrágio que se materializa na vontade popular.
- Direito subjetivo, que tem função política e social.
- São características do voto:
 - **Personalíssimo:** deve ser exercido pessoalmente, razão pela qual não é possível outorgar uma procuração para que um terceiro vote em lugar de outro.
 - **Obrigatório:** maiores de 18 anos e menores de 70 são obrigados a votar.
 - **Secreto:** com o escopo de garantir a liberdade de escolha, o voto é secreto.
 - **Direto:** os eleitores elegem seus representantes por meio do voto (instrumento do exercício do direito sufrágio). De forma excepcional, a Constituição prevê o voto indireto, na forma do art. 81, §1º.
 - **Periódico:** A CF (art. 60, §4º) garante a periodicidade e a temporalidade dos mandatos, em razão da democracia representativa que prevê a exigência de mandatos com prazos determinados.
 - Valor igual: todos os eleitores têm o mesmo valor no processo eleitoral.



IMPORTANTE! A Constituição Federal estabelece que não será objeto de Emenda a proposta que tende a abolir o **voto direto, secreto, universal e periódico (CLÁUSULA PÉTREA)**.

Perceba que o voto OBRIGATÓRIO não está incluso como cláusula pétrea. Portanto, é possível que, através de uma EC, o voto passe de obrigatório para facultativo, obedecendo todo o procedimento



da PEC.



ATENÇÃO!! O eleitor que **deixar de votar** e **não se justificar** perante o juiz eleitoral **até 30 dias** após a realização da eleição, **incorrerá na multa de 3 a 10% sobre o salário mínimo** da região, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada levando em consideração a **condição econômica** do eleitor, com pagamento feito através de selo federal, e, caso não satisfaça o pagamento no prazo, poderá ter efeito de cobrança mediante execução fiscal (art. 7º, Lei nº 4.737/65). ***CAIU NA OAB 42***

3. Plebiscito

- **Consulta prévia popular**, convocada com anterioridade ao ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido (Lei nº 9.709/98, art. 2º, §1º).
- O caráter do plebiscito pode ser **opinativo ou vinculante**, desde que no instrumento convocatório conste expressamente.
- Para os Estados incorporarem-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, é necessário o **PLEBISCITO DA POPULAÇÃO DIRETAMENTE INTERESSADA**. Será convocado mediante decreto legislativo, proposta de **1/3**, no mínimo, dos membros que compõem qualquer das Casas do Congresso Nacional.
- Quem tem competência para convocar o plebiscito é exclusivamente o Congresso Nacional por decreto legislativo.

4. Referendo

- É submetido à apreciação do povo **depois**, ou seja, primeiro se tem o ato (legislativo ou administrativo) e o povo o ratifica/confirma ou o rejeita.
 - A competência é exclusiva do Congresso Nacional autorizar o referendo.
- Exemplo: quando a população foi questionada sobre a proibição da venda de armas de fogo, que foi parte do Estatuto do Desarmamento.

5. Iniciativa Popular

- Consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados, subscrito por, no mínimo, **1%** do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por **5 Estados**, com não menos de **0,3%** dos eleitores de cada um deles (art. 13, Lei nº 9.709/98).



ATENÇÃO!! A proposição de emendas à Constituição **NÃO** pode ser realizada por iniciativa popular. Todavia, é possível que a Constituição dos Estados preveja o uso da iniciativa popular para a propositura de emendas ao texto estadual (ADI 825).

6. Direitos Políticos Positivos

- Autorizam a participação do cidadão no processo eleitoral, seja como eleitor, seja como candidato.
- Abrangem a **alistabilidade** (capacidade eleitoral ativa) e a **elegibilidade** (capacidade eleitoral passiva).

- **Alistabilidade + voto: capacidade eleitoral ativa**
- **Elegibilidade: capacidade eleitoral passiva**

6.1 Voto

Pressupõe o alistamento eleitoral, título de eleitor, nacionalidade brasileira.



ATENÇÃO!! Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos e com idade mínima de 16 anos.

6.2 Alistabilidade

Direito de se alistar, ou seja, tirar o título de eleitor, para que possa ser viável o direito de votar.

- O alistamento é **vedado** aos menores de **16 anos**, estrangeiros e conscritos.
- O alistamento é **obrigatório** para aqueles que possuem entre **18 e 70 anos**.
- O alistamento é **facultativo** para os maiores de **16 anos** e menores de **18**, maiores de **70 anos** e analfabetos.



ATENÇÃO!! O TSE assegurou o alistamento facultativo ao indígena que nos termos do Estatuto do Índio sejam considerados isolados em vias de integração (**art. 16, Resolução nº 21.538/03, TSE**)

6.3 Elegibilidade



- Corresponde a capacidade passiva, isto é, possibilidade de eleger-se para concorrer a um mandato eletivo.

- A CF estabelece que são **condições de elegibilidade**:

- (i) *nacionalidade brasileira,*
- (ii) *pleno exercício dos direitos políticos,*
- (iii) *alistamento eleitoral;*
- (iv) *domicílio eleitoral na circunscrição;*
- (v) *filiação partidária; e*
- (vi) *idade mínima para o cargo que pretende se candidatar.*

- **18 anos** - Vereador;
- **21 anos** - Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e Juiz de paz;
- **30 anos** - Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
- **35 anos** - Presidente, Vice-Presidente da República e Senador



Quando há a comprovação das condições de elegibilidade?

Em regra, a comprovação dos requisitos se dá no momento do registro da candidatura.

EXCEÇÃO: O requisito da IDADE é verificado apenas na data da posse.

EXCEÇÃO: Para vereador, a comprovação da idade mínima (18 anos) é verificada na data limite de registro da candidatura.

6.4 Reeleição

- **Cargos do LEGISLATIVO:** permite-se reeleição sem limitações;
 - **Cargos do EXECUTIVO:** permite-se reeleição apenas uma vez.
- A reeleição é permitida **apenas uma vez subsequente nos cargos do Executivo** (art. 14, § 5º, CF), mas **essa vedação não se aplica ao Legislativo**.
- É possível que os parlamentares sejam reeleitos por diversas vezes.

Art. 14, §5º, CF. O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente.



ATENÇÃO!! É possível ocupar um terceiro mandato nos cargos do Executivo, desde que não seja subsequente aos demais.

Exemplo: A pessoa que se candidatou para Prefeito no ano de 2020 e foi reeleito em 2024 não poderá se reeleger para o mesmo cargo em 2028. Contudo, pode voltar a se candidatar para Prefeito em 2032 (esse seria o terceiro mandato de sua vida, mas não subsequente aos dois primeiros).

→ **Desincompatibilização:**

- Para concorrer a outros cargos, os membros do Poder Executivo (ou seja, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos) devem renunciar aos respectivos mandatos **até 6 meses** antes do pleito, para concorrer a outros cargos.

Exemplo: Prefeito, eleito em 2020 e que se reelegeu em 2024, decide se candidatar para o cargo de Vereador para o pleito de 2026. Nesse caso, deverá renunciar ao cargo de Prefeito 6 meses antes do pleito de 2026 para poder entrar na disputa.

Art. 14, §6º, CF. Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

- A regra só é aplicada aos chefes do PODER EXECUTIVO. Para o Poder Legislativo (Deputado, Vereador ou Senador) NÃO se aplica essa regra.



ATENÇÃO!! Não é necessário renunciar em caso de reeleição para o mesmo cargo do Executivo. Desincompatibilização não se relaciona à reeleição. Não confunda!



ATENÇÃO!! Não alcança o VICE que pode se candidatar só não ao mesmo cargo.

7. Direitos Políticos Negativos

- Se relacionam com as inelegibilidades, condições que vedam, de forma absoluta ou parcial, a candidatura de determinadas pessoas aos cargos pretendidos.

- Diz respeito às hipóteses de perda e suspensão previstas pela CF.

- Trata-se, realmente, da parte “negativa” dos direitos políticos, já que corresponde às restrições que podem atingir as pessoas.



7.1 Inelegibilidade Absoluta

- Impedimento eleitoral PARA QUALQUER CARGO.
- Hipóteses TAXATIVAS previstas na Constituição Federal (art. 14, §4º, CF).
- São absolutamente inelegíveis:
 - Inalistáveis: estrangeiros, conscritos, privados de exercer os direitos políticos e absolutamente incapazes.
 - Analfabetos

A comprovação, de modo geral, da alfabetização pode ser feita, por exemplo, com o anexo dos boletins escolares. Se o juiz notar algum indício de analfabetismo, ele pode realizar um simples teste para fins de verificação da capacidade de ler e escrever.



ATENÇÃO!! Não se verifica se a pessoa é analfabeta funcional (mesmo que saiba ler, não realiza uma boa interpretação). Portanto, pode ser candidato mesmo que seja analfabeto funcional.

7.2 Inelegibilidade Relativa

- São restrições à elegibilidade para certos pleitos eleitorais e determinados mandatos, em razão de situações especiais.

- Hipóteses EXEMPLIFICATIVAS

- Estão previstas no art. 14, §§ 5º e 8º da CF e na Lei Complementar (art. 14, §9º, CF), como é o caso da Lei das Inelegibilidades (LC 64/90).
- Pode se dar: (i) em razão do cargo; (ii) em razão do parentesco; e (iii) inelegibilidade relativa estabelecida por lei complementar.

→ Inelegibilidade em razão do cargo: CF Art. 14, § 5º

- Cargos de Chefe do Executivo (Presidente da República, Governadores de Estado e do DF e Prefeitos) podem ser reeleitos para um único período subsequente.
- É proibido, portanto, o terceiro mandato subsequente.
- Todavia, isso não os impede de optar por um outro cargo que não o que ocuparam por dois mandatos subsequentes (por isso a inelegibilidade é relativa). Neste caso, deverá ser feita apenas a desincompatibilização 6 meses antes do pleito!



ATENÇÃO!! O STF proibiu a figura do **Prefeito Itinerante**, ou seja, aquele que já exerceu 2 mandatos consecutivos e tenta um novo mandato no Município vizinho, em razão do princípio republicano, que impede a perpetuação no poder.

→ **Inelegibilidade em razão do parentesco ou reflexa: CF Art. 14, § 7º**

- São **inelegíveis**, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

- A inelegibilidade reflexa tem esse nome, pois, em tese, o problema não está na pessoa que se torna inelegível, mas sim em outra pessoa e acaba refletindo nela. Ou seja, **embora você não tenha feito nada, poderá ser considerado inelegível por causa de outra pessoa relacionada a você por algum parentesco**.

Exemplo: Max é filha do Prefeito do Município S, eleito em 2020. Assim, por inelegibilidade reflexa, Max não poderá se candidatar ao cargo de Vereadora do Município S em 2024.

Exemplo: Max se candidatou para o cargo de Vereadora e o seu pai se candidatou para Prefeito, ambos no Município S para o mesmo mandato (de 2020 - 2023). Os dois foram eleitos concomitantemente. Nas eleições de 2024, Max não será atingida por nenhuma inelegibilidade, pois já será detentora de cargo eletivo e poderá se candidatar à reeleição (é o caso da exceção do artigo "salvo se já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição").

- É preciso entender também que a inelegibilidade parte do **Poder Executivo para o Poder Legislativo** e não o contrário. Em outras palavras, se você tem um parente que é titular de cargo do Poder Legislativo, isso não impedirá que você se candidate a um cargo político (seja do Executivo, seja do Legislativo), já que a inelegibilidade advém de cargo do Poder Executivo.

Exemplo: não haveria inelegibilidade se o pai de Max fosse Vereador do Município S e Max quisesse se candidatar a Prefeita, já que do Poder Legislativo para o Poder Executivo não há inelegibilidade.



ATENÇÃO!! Súmula vinculante 18, STF: A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 14 da Constituição Federal.

EXCEÇÃO: Quando se tratar de dissolução da sociedade ou vínculo conjugal por conta de morte. Conforme o tema 678 (repercussão geral) a súmula Vinculante 18 do STF **não** se aplica aos casos de extinção do vínculo conjugal pela **morte** de um dos cônjuges.



→ **Inelegibilidades relativas estabelecidas em Lei Complementar**

As hipóteses de inelegibilidade serão estabelecidas em **LEI COMPLEMENTAR**, conforme o Art. 14, § 9º da CF. A Lei Complementar 64/90 no artigo 1º estabelece hipóteses de inelegibilidade e prazos. É importante que você leia todo esse artigo com calma, visto que pode aparecer na sua prova!

- TODOS OS PRAZOS SÃO DE 8 ANOS!

- Para se candidatarem e conseguirem se eleger, os candidatos se unem a PARTIDOS POLÍTICOS, escolhendo-os de acordo com as suas ideologias, interesses e propostas.
- O partido político atua na organização e institucionalização durante o período eleitoral e durante o exercício de Governos, seja como situação (apoando o governo da época) ou como oposição.
- Portanto, não há a possibilidade de ter um candidato independente no Brasil, isto é, candidato que afirma não se identificar com as ideias de nenhum partido e escolhe se eleger sozinho. A CF não permite isso.